

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 을과 을의 상품을 목적지로 운송하기로 하는 운송계약을 체결하였다. 을은 계약 체결 과정에서 상품이 제때 도착하지 않을 경우 손해가 발생할 수 있음을 갑에게 미리 고지하였다. 그러나 운송 도중 문제가 발생하여 상품은 예정된 날짜보다 3일 늦게 도착하였고, 이로 인해 을에게 손해가 발생하였다.

을은 이에 대한 손해배상을 청구할 생각이었으나, 바쁜 업무로 인해 소송을 즉시 제기하지는 못하였다. 이에 따라 을은 상품이 인도된 날로부터 언제까지 소송을 제기할 수 있는지를 고민하게 되었다.

【질문】 을은 갑에 대한 손해배상청구권을 어느 시점까지 행사할 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

운송물의 연착으로 인한 손해배상청구권은 운송물 인도일로부터 정해진 기간 내에 통지나 이의제기를 하지 않으면 소멸하며, 이 기간 내에 통지나 이의제기가 없으면 운송인에 대하여 소송을 제기할 수 없습니다. 다만, 운송인이나 그 사용인·대리인이 악의인 경우에는 예외적으로 소송 제기 기간의 제한을 받지 않습니다. 따라서 을은 상품을 인도받은 날로부터 법이 정한 기간 내에 통지나 이의를 제기하지 않으면 갑에 대한 손해배상청구 소송을 제기할 수 없게 됩니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 상법 제 916조 제 5항(운송물의 일부 멸실·훼손 등에 관한 통지) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 916 조(운송물의 일부 멸실·훼손 등에 관한 통지)

① 수하인은 운송물의 일부 멸실 또는 훼손을 발견하면 운송물을 수령한 후 지체 없이 그 개요에 관하여 운송인에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 멸실 또는 훼손이 즉시 발견할 수 없는 것일 경우에는 수령일부터 14일 이내에 그 통지를 발송하여야 한다.

② 운송물이 연착된 경우 수하인은 운송물을 처분할 수 있는 날부터 21일 이내에 이의를 제기하여야 한다.

③ 제 1항의 통지가 없는 경우에는 운송물이 멸실 또는 훼손 없이 수하인에게 인도된 것으로 추정한다.

④ 운송물에 멸실 또는 훼손이 발생하였거나 그런 것으로 의심되는 경우에는 운송인과 수하인은 서로 운송물의 검사를 위하여 필요한 편의를 제공하여야 한다.

⑤ 제 1항과 제 2항의 기간 내에 통지나 이의제기가 없을 경우에는 수하인은 운송인에 대하여 제소할 수 없다. 다만, 운송인 또는 그 사용인이나 대리인이 악의인 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ 제 1항부터 제 5항까지의 규정에 반하여 수하인에게 불리한 당사자 사이의 특약은 효력이 없다.

- **해설:** 운송물의 인도일로부터 정해진 기간 내에 통지나 이의제기가 없으면 수하인은 운송인에 대하여 소송을 제기할 수 없으나 운송인 측에 악의가 있는 경우에는 예외로 합니다. 이 조항은 운송계약에서 발생하는 손해배상청구권의 행사 기간을 엄격히 제한하여 운송인의 법적 안정성을 보호하는 취지입니다. 다만 운송인이나 그 사용인·대리인이 고의나 악의가 있는 경우에는 이러한 기간 제한을 적용하지 않으므로써 피해자의 구제 가능성을 열어둡니다.

【결론】

을은 상품을 인도받은 날로부터 상법 제 916 조제 5 항이 정하는 기간 내에 통지나 이의를 제기하지 않으면 갑에 대한 손해배상청구 소송을 제기할 수 없게 됩니다. 다만 갑이나 그 사용인·대리인이 연착 사실을 알면서도 고의적으로 방치하거나 악의가 있었다면 기간 제한 없이 소송을 제기할 수 있습니다. 따라서 을은 가능한 한 빨리 통지나 이의를 제기하여 권리를 행사하거나, 갑 측의 악의 여부를 입증할 증거를 확보해야 합니다.

인용 검증: 1/1 법제처 확인 | 내용 일치: 1/1 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증